

1500172-27.2020.8.26.0466

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: JOACY DIAS FURTADO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... réu, 20 anos, 06/11/2001, preso por tráfico definitivo, Heitor Henrique 4 anos, mora com a mãe; trabalhava num lavador; não lembra muito bem; vi o celular lá e vi umas coisas erradas; um começou a gritou com o outro; depois poucos dias voltaram a viver juntos; em relação à mãe, não teve mais problemas; não teve agressão nenhuma, só fui tomar o celular só.

Este é o teor da prova oral ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença crime 1231 1500172-27.2020.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-27.2020.8.26.0466

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2117525/2020 -

DEL.POL.PONTAL, 11383559 - DEL.POL.PONTAL, 289/20/414 - DEL.POL.PONTAL, 2117525 -

DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de ALAN CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA, pela prática do delito previsto 129, §9º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, pois, no dia 23 de março de 2020, por volta das 10h, na Rua Francisco Crivelaro Fernan, 80, nesta cidade e comarca de Pontal, o réu ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Larissa Stefani Soares da Silva, de apenas 16 anos à época dos fatos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo a denúncia, o réu e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente três anos, advindo um filho desta relação e estando a ofendida grávida de outro filho na data dos fatos, sendo o réu também o genitor do nascituro. Sucede que por motivo de sentimentos de ciúme e posse do denunciado em relação à vítima, tal união findou-se no mês de fevereiro de 2020.

Consta da denúncia que, na data do ocorrido, o réu foi à residência da vítima sob o

pretexto de ver o filho, quando, em verdade, foi espionar o teor de mensagens no celular de Larissa, verificando que havia uma mensagem de um amigo dela no aplicativo Whatsapp. Ato contínuo, ALAN exaltou-se e passou a desferir socos e chutes contra a vítima, causando-lhe escoriações em face, tronco e membros superiores, lesões corporais estas de natureza leve. Além disso, o denunciado quebrou o aparelho celular da vítima.

A denúncia veio aparelhada com o Inquérito Policial de fls. 01/67, conduzido pela autoridade competente, e foi recebida à fl. 74, em 22 de março de 2021.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 112/116).

Decisão de fl. 117/119 afastou a preliminar suscitada, confirmou o recebimento da denúncia e aprazou audiência de instrução e julgamento.

Durante audiência instrutória, foi ouvida a vítima, uma testemunha de acusação, bem como interrogado o réu.

O Ministério Público, em alegações finais, pediu a absolvição do acusado.

Em sede de memoriais, a defesa pugnou pela improcedência da ação e absolvição do denunciado.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Durante audiência de instrução, foi ouvida a vítima, uma testemunha de acusação e interrogado o réu, vejamos:

Larissa Stefani Soares da Silva, vítima, e Deborah Regiane Soares, testemunha de acusação, foram dispensadas pela acusação.

Alan Carlos Ribeiro Teixeira, réu, 20 anos, 06/11/2001, preso por tráfico definitivo, Heitor Henrique 4 anos, mora com a mãe; trabalhava num lavador; não lembra muito bem; vi o celular lá e vi umas coisas erradas; um começou a gritou com o outro; depois poucos dias voltaram a viver juntos; em relação à mãe, não teve mais problemas; não teve agressão nenhuma, só fui tomar o celular só.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo.

Há dúvida firmada, que beneficia o réu. A vítima e testemunha não foram encontradas para serem ouvidas. Resta a versão do acusado, que não pode lhe prejudicar.

Não há prova, no sentido processual.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para condenar o réu ALAN CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA das imputações que lhe são feitas, por falta de provas.

Sentença publicada em audiência. Intimados os presentes.

Pontal, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA